



0000135

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

ORDENANZA N° 1.261

VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 205-Interno-1981, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 10° incs. a) y b) de la Ley 6328; el

SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO A CARGO DEL

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

- Art. 1°: LLAMASE a Licitación Pública para el día y hora que fije el Departamento Ejecutivo, para la "Concesión de la explotación del buffet y proveeduría de la Pileta Olímpica y Camping Municipal de esta Ciudad".-
- Art. 2°: LOS proponentes deberán presentar su propuesta conforme a lo establecido en los pliegos General de Condiciones y Particular de Condiciones y Especificaciones, que como Anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
- Art. 3°: LA presente Licitación Pública será imputada a la Partida // Presupuestaria ANEXO I - INCISO 1 - ITEM II - RUBRO 2 - SUBRUBRO 3 - "Pileta Olímpica".-
- Art. 4°: EFECTUESE la publicación correspondiente a la presente Licitación durante tres (3) días consecutivos en el Boletín Oficial y tres (3) días alternados en el Diario "Tiempo" de Córdoba.-
- Art. 5°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M. y archívese.-

ALTA GRACIA, Setiembre 25 de 1981.-

Prof. NORBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.



A. Maldonado
Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
a cargo d.e.

[Firma]
ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Firma]
DR. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

[Firma]
Sr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA

17/81
LICITACION PUBLICA N° 17/81.-

ASUNTO: CONCESION Y EXPLOTACION DE BUFFET Y PROVEEDURIA - FILETA OLIMPICA Y CAMPING MUNICIPAL.-

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES:

ART. 1°: PRESENTACION: Para presentarse a la Licitación Pública y para que sea válida su concurrencia, el proponente deberá depositar por sí o por interpósita persona, en la oficina donde aquélla deba verificarse, hasta el día y hora establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado y lacrado, todos los documentos que a continuación se detallan.-

La omisión de uno cualquiera de tales documentos, anulará de hecho y sin discusión la presentación correspondiente.-

Esta presentación podrá hacerse también por carta certificada, sin responsabilidad alguna para la repartición // por demora o extravío de cualquier origen.-

La Municipalidad de Alta Gracia proveerá el sobre presentación adjunto a los Pliegos de Condiciones.-

Todos aquellos sobres que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la hora y día establecidos, o que permitan la individualización del proponente, serán devueltos inmediatamente sin abrirse.-

Cuando el envío se realice a través del Correo, deberá el sobre entregado por la Municipalidad, estar contenido en otro, el que llevará el estampillado correspondiente, destinatario y remitente.-

ART. 2°: DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION: Los documentos que deberán // incluirse en el Sobre-Presentación de la Licitación Pública, // son los siguientes:

a) Solicitud de Admisión: Esta solicitud consignará el nombre,

///...

///...

documento de identidad, domicilio del proponente, empresa que / representa, domicilio de la misma, licitación pública para la / que se solicita admisión, fecha, firma y aclaración de la misma.

- b) Recibo de retiro de Pliegos: El proponente deberá acompañar duplicado del recibo de retiro de Pliegos que acredite haber retirado en la Municipalidad de Alta Gracia, un ejemplar del mismo.
- c) Detalle de antecedentes personales: El proponente deberá acompañar una correlación detallada de sus antecedentes personales, / que sirvan a la Municipalidad para acreditar la solvencia moral y material del mismo, y antecedentes de idoneidad en la actividad comercial, objeto de la presente.- Igualmente, deberá proporcionar la más completa información bancaria y comercial.-
- d) Garantía de la oferta: Cada oferente deberá acompañar la garantía de mantenimiento de la oferta cuyo monto se fija en la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL (\$1.500.000) y podrá estar // constituida por:
- 1.- Efectivo.-
 - 2.- Fianza Bancaria.-
 - 3.- Cheque certificado por Institución Bancaria: será hecho efectivo por la Municipalidad de Alta Gracia.-
 - 4.- Pagaré certificado: Será suscripto por quienes tengan uso de la razón social y certificado por Escribano Público o institución bancaria.-
- e) Sobre propuesta: La propuesta deberá estar contenida en el sobre-propuesta previsto por la Municipalidad, el cual llevará la siguiente leyenda: "PROPUESTA DEL SR.", y deberá estar cerrado y lacrado.-
- Formalidades de la Propuesta: Se presentará la propuesta redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas o testados que no se hubieren salvado formalmente al final, e irá debidamente firmada por el proponente en cada una de sus hojas.-
- f) Pliegos firmados: Deberán ser firmados por el proponente en todas sus hojas, como prueba del conocimiento y conformidad de las normas que rigen el acto.-
- g) Todo otro documento señalado en el Pliego Particular de Condiciones de la presente Licitación Pública.-

///...

///...

Las presentaciones que no llenen la totalidad de los // requisitos establecidos, serán agregadas como simple cons- / tancia de presentación, y los sobres-propuestas serán devuel- / tos en el acto, sin abrir.- Desde ese momento, dichas pro- / puestas quedarán automáticamente eliminadas de la licitación.

ART. 3º: La presentación a la licitación implica por parte del oferente, el completo conocimiento y la total aceptación de este Pliego, el Pliego Particular de Condiciones y demás documentación correspondiente al presente llamado, así como las normas de // contratación vigentes para este Municipio.-

[Signature]
Prof. NOIRBERTO A. GUTIERREZ
 DIRECTOR MUNICIPAL
 DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.



[Signature]
Aristobal Jesús Maldonado
 SECRETARIO DE GOBIERNO
 a cargo D.E.

[Signature]
ING. CARLOS A. LUNA
 SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]
Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
 SECRETARIO GENERAL

[Signature]
Dr. ROBERTO J. PASSERA
 SECRETARIO DE HACIENDA

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES.-

ART. 1º: OBJETO: La presente Licitación Pública tiene por objeto la /
Concesión de la Explotación del Buffet y Proveedu- /
ría de la Pileta Olímpica y Camping Municipal.-

ART. 2º: PRESUPUESTO OFICIAL - BASE MINIMA: Se fija como base mínima
de arriendo, la suma de /
PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL (\$1.500.000,00) por mes duran-
te la temporada estival.- A título ilustrativo, se estima //
entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo del año siguiente
la duración de cada temporada.-

ART. 3º: FORMA DE COTIZACION: Los oferentes deberán consignar su coti-
zación indicando el precio por mes du-
rante la primera temporada, es decir, entre diciembre de ///
1981 y marzo de 1982.- Dicha suma será actualizada conforme
lo prevé el art. 14º del presente Pliego para las temporadas
futuras.-

ART. 4º: PIEZAS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO: Constituyen este legajo y
pasarán a formar parte del
contrato de concesión, los siguientes documentos:
a) Pliego General de Condiciones.-
b) El presente Pliego Particular de Condiciones.-

ART. 5º: PRECIO DE ADQUISICION DEL PLIEGO: Se ha establecido el pre-
cio del presente Pliego /
en la suma de PESOS CIEN MIL (\$100.000,00).-

ART. 6º: DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION: Los proponentes deberán ///
presentar la documentación
detallada en el Art. 2º) del Pliego General de Condiciones,
en un sobre presentación cerrado y lacrado, que será provis-
to por esta Municipalidad, y que llevará la siguiente leyen-
da:

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA
Licitación Pública N°

///...

///...

0000140

"CONCESION DE LA EXPLOTACION DEL BUFFET
Y PROVEEDURIA DE PILETA OLIMPICA Y CAMPING
MUNICIPAL".-

Día:

Hora:

Lugar: SECRETARIA de GOBIERNO

Avda. Belgrano 15

Alta Gracia.-

El sobre propuesta se incluirá dentro del sobre-presenta- //
ción, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) del Pliego //
General de Condiciones.- Dicho sobre propuesta contendrá úni-
camente la oferta, según la forma de cotización indicada en
el art. 3º del presente Pliego.-

ART. 7º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El plazo de mantenimiento de la
oferta será de treinta (30) días
calendarios, contados desde el día siguiente al Acto de Aper-
tura de Sobres.- Todo plazo menor fijado por el proponente,
se tendrá por no escrito.-

Vencido el término de manteni- //
miento de la propuesta, sin haberse efectuado la adjudica- //
ción, la oferta caducará, salvo que se obtuviera prórroga //
del proponente.-

ART. 8º: PERDIDA DE LA GARANTIA DE LA PROPUESTA: El desistimiento de
la oferta antes del
vencimiento del plazo de validez de la misma, la no integra-
ción de la garantía del contrato o la falta de firma del ///
mismo, acarreará la pérdida de la garantía de la oferta.-

ART. 9º: ACTO DE APERTURA: Tendrá lugar en la Secretaría de Gobierno
de la Municipalidad de Alta Gracia, el ///
día de de mil novecientos ochenta y uno.
Si por cualquier motivo el día fuese declarado no laborable
para la administración pública, la apertura quedará suspendi-
da para el día hábil siguiente a la misma hora y en el mismo
lugar.-

Al acto de apertura podrán concurrir los //
proponentes, como así también las personas que deseen asis-
tir, labrándose el acta correspondiente.-

///...

///...

0000141

ART.10°: ADJUDICACION: La Comisión de Adjudicación contará con diez /
(10) días calendarios para la adjudicación de
la propuesta que estime más conveniente, sin que por ello de
biera ser la más alta.- Asimismo, se reserva el derecho de /
rechazarlas a todas, no dando ello lugar a reclamos de ningun
a naturaleza por parte de los oferentes.-

Realizada la adjudicación, deberá ser comunica
da dicha resolución al adjudicatario, en un lapso de cinco /
(5) días alendarios mediante notificación fehaciente.-

ART.11°: DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA: Resuelta la adjudicación
sólo quedará en poder /
de la Municipalidad de Alta Gracia el depósito de garantía /
de aquel que resultare adjudicatario.- Las garantías de los
oferentes que no resulten adjudicatarios serán devueltas.-

Al adjudicatario se le
reintegrará luego de firmado el respective contrato.-

ART.12°: FIRMA DEL CONTRATO: Notificado el adjudicatario, deberá pre-
sentarse para la firma del contrato den-
tro de los cinco (5) días calendarios posteriores a la fecha
de la notificación, por ante la Secretaría de Gobierno Muni-
cipal.- Simultáneamente a la firma del contrato, el adjudica-
tario deberá satisfacer una garantía de PESOS TRES MILLONES
(\$3.000.000) a favor de la Municipalidad de Alta Gracia, me-
diante la firma de un pagaré a su orden y a la vista, en for-
ma mancomunada y solidaria con una persona de reconocida sol-
vencia económica y a satisfacción de la Comuna.- La garantía
que se ofrezca deberá ser de persona física o entidades jurí-
dicas radicadas, o que tengan domicilio o sede en la ciudad
de Alta Gracia.- Dicha fianza avalará el cumplimiento del //
contrato a que se ajustará el adjudicatario.-

ART.13°: PLAZO CONTRACTUAL: Se fija para el período que va desde el /
día quince de diciembre de mil novecien-
tos ochenta y uno al quince de marzo de mil novecientos ///
ochenta y cuatro, fecha en que caducará la concesión.- ///...

///...

///...

ART.14º: El importe del arriendo que se fije en base a la oferta / de quien resulte adjudicatario, será reajustado anualmente según la variación del índice de Precios al Consumidor (Costo de vida) de la ciudad de Córdoba, sobre datos que proporcione la Dirección de Informática, Estadísticas y / Censo de la Provincia de Córdoba.-

ART.15º: FORMA DE PAGO: Los importes de cada arriendo mensual, serán abonados por el concesionario dentro / de los cinco días de operado el vencimiento de cada mes / de la temporada estival en Tesorería Municipal.-

Para el caso de que la Municipalidad decidiera prorrogar la habilitación de la Pileta Olímpica y / Camping Municipal, superando la fecha estimada en el art. 3º) de este Pliego, porque así lo justificaran las condiciones climáticas y/o exigencias turísticas, los días en más que resulten por dichas circunstancias, serán abonados por el concesionario en forma proporcional.- Asimismo para el caso de que la Municipalidad decidiera clausurar la temporada de Pileta y Camping Municipal, antes de la / fecha indicada en el art. 3º) de este Pliego, se descontarán en forma proporcional los días reducidos.- En ambos / casos se obtendrá el importe diario sobre la base de un / mes de treinta días.-

ART.16º: INVENTARIO: La Municipalidad de Alta Gracia hará entrega al adjudicatario, a la firma del contrato, y será parte integrante del mismo, un prolijo y detallado / Inventario del inmueble, bienes de instalación, bienes muebles y útiles que corresponda a la cosa contratada, comprometiéndose éste a hacer entrega, al vencimiento del // contrato, de todo aquéllo en igual forma que lo recibe, / asumiendo la responsabilidad de reparar o reponer los elementos que sufrieren desperfectos, rotura, o se extraviasen, oblando todos los daños y perjuicios a la Municipalidad.-

ART.17º: El concesionario se obliga a mantener la conservación del

///...

///...

bien y sus instalaciones.- No podrá realizar obras y/o // mejoras en el inmueble, aunque fuesen de carácter precario, sin la autorización expresa y escrita de la Municipalidad.- En caso de ser autorizadas, esas obras o mejoras, serán por cuenta exclusiva del adjudicatario y quedarán a beneficio del inmueble al término del contrato.-

ART.18º: Los precios que se apliquen en el Buffet y Proveeduría, / serán expuestos al público a fin de que éste tenga conocimiento de los mismos, y la Municipalidad pueda ejercer el control sobre ellos.-

ART.19º: Los espectáculos que se realicen en el establecimiento, / deberán ser en todo de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ordenanza que norma los Espectáculos Públicos.- Asimismo, el adjudicatario deberá respetar todas // las normas nacionales, provinciales y municipales que se relacionan con la explotación de que se trata.-

ART.20º: La propaganda sobre la difusión de los servicios y/o espectáculos que organizara el concesionario, será a cargo exclusivo del adjudicatario y se regirá por los sistemas de mayor eficacia que puedan adoptarse para el conocimiento público.-

En caso de instalar música funcional o de otro tipo, // los impuestos provinciales y nacionales estarán, en forma exclusiva, a cargo del concesionario.-

ART.21º: HIGIENE: El adjudicatario deberá, en todo momento, mantener la higiene del local y de la zona de exclusividad, determinada por el perímetro alambrado del Campin, y la Pileta, evitando dejar a la vista mercaderías, envases, cajones vacíos y otros elementos que sirvan para la explotación.-

Todas las personas afectadas a la atención de la concesión, deberán cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por la Ordenanza Municipal.-

ART.22º: MANTENIMIENTO DEL ORDEN: El adjudicatario deberá observar

///...

///...

y hacer observar la mayor corrección en el comportamiento de los concurrentes al Buffet y Proveeduría, agotando su buena disposición para superar y mantener el prestigio y buen nombre del local, valiéndose de la ayuda policial, en casos en que fuere necesario.-

ART.23º: ENFERMEDAD Y/O FUERZA MAYOR: En caso de imposibilidad, // por enfermedad o fuerza mayor, de continuar el concesionario con la explotación /// del Buffet y Proveeduría, no podrá subalquilar, ceder, // transferir, cambiar ni permutar la concesión, sin previo consentimiento de la Municipalidad, única autoridad facultada en estos casos para conceder el traspaso del contrato correspondiente.-

ART.24º: AUSENCIA O CIERRE: En caso de ausencia o cierre por cualquier causa, por un plazo superior a / los tres (3) días consecutivos o diez (10) días alternados, en una temporada, la Municipalidad podrá declarar // rescindido el contrato y explotará por sí o por terceros, el comercio objeto de esta Licitación.-

La ausencia o cierre deberá ser constatado por la Autoridad Municipal, la que levantará el acta correspondiente.-

ART.25º: PERSONAL: Con respecto al personal de bañeros, boleteros y serenos, la Municipalidad se encargará de designarlos, abonarles los haberes correspondientes y controlar el cumplimiento de sus funciones.-

ART.26º: EXPENDIO DE BEBIDAS Y COMESTIBLES: En lo que hace al Buffet de la Pileta, queda terminantemente prohibida la venta de bebidas alcohólicas.- No así para la provisión del Camping.-

Todo artículo que se / expendá deberá ser de primera calidad y encontrarse en // perfectas condiciones de consumo, estando sujeto a control de la oficina de Bromatología de esta Municipalidad.

///...

///...

ART.27°: MENAJE: No podrá usarse mantelería, vasos, platos y demás utensilios con roturas, saltaduras y cualquier /// otro deterioro, debiendo a este respecto, sujetarse a to do lo dispuesto por las Ordenanzas respectivas en vigencia.-

ART.28°: El concesionario deberá someter a la consideración de la Dirección Municipal de Deportes, la publicidad en forma de carteles, letreros luminosos, etc., que no se refieran // estrictamente al Buffet y Proveeduría, a fin de cuidar y mantener el estado estético del lugar.- Caso contrario, / la Municipalidad podrá retirar los que considere se en- / cuentren fuera de esta reglamentación.-

ART.29°: El concesionario se hará cargo del consumo de energía /// eléctrica del Buffet y Proveeduría.-

Prof. NOLBERTO A. GUTIERREZ
DIRECTOR MUNICIPAL
DE DEPORTES
Secr. Gobierno Int.



Aristobal Jesús Maldonado
SECRETARIO DE GOBIERNO
D. GOB. D.E.

ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Dr. HORACIO JOSE ANTONIACOMI
SECRETARIO GENERAL

Dr. ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA